

GUIDA OPERATIVA DI GOVERNANCE E COMPLIANCE

La responsabilità degli amministratori di società

Poteri, doveri e presidi dopo la riforma del 2026. Dal Codice civile alla cybersicurezza: come proteggere l'impresa e il patrimonio personale di chi la governa.

PERCHÉ QUESTA GUIDA

Il perimetro della responsabilità si è allargato. La preparazione deve fare lo stesso.

Chi amministra una società oggi risponde di molto più che delle singole scelte di gestione. Risponde dell'organizzazione che ha costruito, delle informazioni che ha chiesto (o non ha chiesto), dei presidi adottati in materia fiscale, di sicurezza, di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

La riforma del Codice civile entrata in vigore il 29 aprile 2026 (D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47) ha reso esplicito ciò che i tribunali affermavano da anni: gestire un'impresa significa organizzarla, e un'organizzazione inadeguata è, di per sé, una fonte di responsabilità. Nello stesso periodo sono diventati operativi gli obblighi della direttiva NIS 2 per gli organi di amministrazione, si è consolidata la giurisprudenza sulla "culpa in non informando" dei consiglieri senza delega e la riforma delle sanzioni tributarie ha ridisegnato il confine tra responsabilità della società e responsabilità personale.

Questa guida nasce dall'esperienza di Revilaw al fianco di consigli di amministrazione, imprenditori, direttori generali e organi di controllo. Non è un trattato: è una mappa operativa. Per ciascuna area di rischio spiega cosa prevede la norma, dove si concentrano i rischi

concreti e quali presidi consentono di ridurli, con attenzione costante a un punto spesso sottovalutato: la separazione tra il patrimonio della società e quello personale di chi la amministra non è mai assoluta.

A chi si rivolge. Amministratori unici e consiglieri, esecutivi e non; imprenditori e soci che siedono nel consiglio; direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche; sindaci, revisori e direttori finanziari che dialogano ogni giorno con l'organo amministrativo.

Come leggerla. Ogni capitolo si chiude con tre strumenti: *In sintesi* (i punti da ricordare), *Cosa fare subito* (le azioni verificabili nei prossimi novanta giorni) e *Il contributo di Revilaw* (come possiamo affiancarvi). L'ultimo capitolo propone un'autovalutazione in venti domande per misurare il livello dei presidi della vostra società.

UNA PREMessa DI METODO

Le indicazioni contenute in questa guida sono aggiornate al 31 agosto 2026 e hanno finalità informativa. Non sostituiscono una valutazione professionale sul caso concreto: soglie, termini e orientamenti giurisprudenziali richiedono sempre una verifica puntuale prima di assumere decisioni.

INDICE

Undici capitoli, un unico sistema di presidi

1	La riforma del 2026: gestire significa organizzare	3
	Il D.Lgs. 47/2026, gli assetti come dovere di tutti gli amministratori, deleghe, informazione e nuovi divieti	
2	La responsabilità civile: verso chi, per cosa, entro quando	6
	Le tre azioni, l'onere della prova, la regola dei netti patrimoniali, la nuova decadenza biennale	
3	Fisco: quando la sanzione raggiunge il patrimonio personale	10
	La regola dell'articolo 7, la società-schermo, le società estinte e l'articolo 36	
4	Reati tributari: la responsabilità è personale	12
	Le fattispecie, le soglie, le novità del 2024, la confisca sui beni personali	
5	Bilancio e reati societari	16
	Falso in bilancio, gli altri illeciti del Codice civile, la bancarotta nel Codice della crisi	
6	Amministratori senza delega: il dovere di sapere	19
	Agire informati, ragionevole affidamento, la "culpa in non informando" della Cassazione	
7	Sicurezza sul lavoro: posizioni di garanzia e deleghe	21
	Chi è il datore di lavoro, la delega di funzioni, il Modello di organizzazione e gestione	
8	Dati personali: la responsabilità di chi decide	23
	Accountability, obblighi che il consiglio deve conoscere, sanzioni e reati per le persone fisiche	
9	Cybersicurezza e NIS 2: il consiglio in prima linea	25
	Perimetro, doveri degli organi apicali, misure, notifiche, sanzioni e calendario 2026	
10	D.Lgs. 231/2001: l'ente risponde, il Modello protegge	28
	Presupposti, reati presupposto, sanzioni, Organismo di Vigilanza e il Modello come leva	
11	Un unico sistema di presidi	31
	Adeguati assetti, tre linee di difesa, ruolo di sindaci e revisori, autovalutazione in venti domande	

In chiusura: chi è Revilaw e come lavoriamo con i consigli di amministrazione.

1

POTERI E DOVERI

La riforma del 2026: gestire significa organizzare

Il D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47, attuativo della Legge Capitali (L. 21/2024), è in vigore dal 29 aprile 2026 e riscrive le regole dell'amministrazione nelle società per azioni. Il messaggio per ogni consiglio è uno solo: la governance scritta sulla carta non basta più.

1.1 Un cambio di prospettiva: il nuovo articolo 2380-bis

Già dal 2019-2020 l'articolo 2380-bis attribuiva in via esclusiva agli amministratori l'istituzione degli assetti, mentre la loro cura era affidata agli organi delegati e la valutazione al consiglio. Il nuovo testo completa il disegno: la gestione e l'organizzazione dell'impresa si svolgono nel rispetto dell'articolo 2086, secondo comma, compresa l'istituzione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e spettano esclusivamente agli amministratori. Quando l'amministrazione è affidata a più persone, essa è esercitata collegialmente.

La conseguenza pratica è rilevante. L'adeguatezza dell'organizzazione non è più un tema "tecnico" delegato a chi gestisce: è un parametro diretto della diligenza di ogni amministratore. Un'impresa senza deleghe chiare, con flussi informativi carenti o con controlli inesistenti espone i suoi amministratori a responsabilità anche quando non è individuabile un singolo atto dannoso. Il danno può nascere dall'organizzazione che non c'era.

IL PUNTO

Prima della riforma la domanda del giudice era: "che cosa hai fatto?". Oggi la domanda è duplice: "come avevi organizzato la società perché quel fatto non accadesse, e come lo avresti saputo se fosse accaduto?".

1.2 Deleghe: contenuto, limiti e modalità (articolo 2381-bis)

La materia delle deleghe, prima compressa nell'articolo 2381, ha ora una disciplina autonoma. Il consiglio che delega deve determinare **contenuto, limiti e modalità di esercizio** della delega, può impartire direttive agli organi delegati e può avocare a sé operazioni che rientrano nella delega. Una delega generica, priva di limiti e di obblighi informativi, non è più una scelta neutra: è una carenza organizzativa.

Restano non delegabili le materie tradizionali (redazione del bilancio, aumenti di capitale ed emissioni di obbligazioni convertibili su delega dell'assemblea, adempimenti in caso di perdite rilevanti, progetti di fusione e scissione). A queste si aggiunge una novità di grande peso pratico: **le decisioni sull'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza**, compresi il contenuto della proposta e le condizioni del piano, spettano al consiglio nella sua interezza. Nessun amministratore potrà dire di non aver saputo che la società stava valutando una composizione negoziata o un concordato.

Gli organi delegati curano l'adeguatezza degli assetti e riferiscono al consiglio e all'organo di controllo con la periodicità fissata dallo statuto e comunque almeno ogni sei mesi. Il consiglio valuta l'adeguatezza sulla base delle informazioni ricevute. Il generico dovere di vigilanza sul "generale andamento della gestione" lascia il posto a doveri più specifici e verificabili: un chiarimento che protegge chi documenta il proprio lavoro e penalizza chi non lo fa.

1.3 Agire informati e ragionevole affidamento (articolo 2381-ter)

Il nuovo articolo 2381-ter codifica il dovere di agire in modo informato. Il presidente deve assicurare che tutti i consiglieri ricevano informazioni adeguate sulle materie all'ordine del giorno; ciascun amministratore può chiedere che in consiglio siano fornite informazioni sulla gestione. La responsabilità degli amministratori non esecutivi è rapportata all'informazione ricevuta, sulla quale possono fare ragionevole affidamento anche in relazione alle loro specifiche competenze.

Il "ragionevole affidamento" non è un salvacondotto. Copre solo i flussi informativi coerenti, completi e non manifestamente inattendibili. Se il reporting presenta contraddizioni evidenti, se i sindaci o il revisore hanno formulato rilievi, se le scadenze fiscali risultano non onorate, l'amministratore che si accontenta di ciò che gli viene detto non è protetto: ne parliamo nel capitolo 6.

1.4 Governance, rappresentanza, conflitti e concorrenza

- **Scelta del sistema (articolo 2380).** Il sistema tradizionale non è più il modello "di default": lo statuto adotta espressamente uno dei tre sistemi (tradizionale, dualistico, monistico), oggi paritari.
- **Potere di rappresentanza (articolo 2384).** Il potere di rappresentanza degli amministratori è generale: le limitazioni che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che la società provi che questi abbiano agito intenzionalmente a suo danno. L'atto compiuto oltre i limiti vincola quindi la società verso l'esterno; chi lo ha compiuto ne risponde all'interno.
- **Interessi degli amministratori (articolo 2391).** Viene rafforzata la trasparenza sugli interessi che l'amministratore ha in una operazione della società: l'informativa al consiglio e all'organo di controllo resta il presidio centrale e la sua omissione è fonte di responsabilità e di impugnabilità della delibera.
- **Dissenso (articolo 2392, terzo comma).** L'amministratore che vuole sottrarsi alla responsabilità solidale fa annotare il dissenso nel libro delle adunanze e ne dà immediata notizia scritta al presidente dell'organo di controllo.
- **Divieto di concorrenza (articolo 2390).** L'articolo 2390 oggi vieta anche di ricoprire in società concorrenti la carica di amministratore, direttore generale o dirigente con responsabilità strategiche, salvo autorizzazione specifica dell'assemblea; l'articolo 2396-bis estende ai direttori generali sia il divieto di concorrenza sia quello di utilizzazione delle informazioni.
- **Dati, notizie e opportunità di affari (articolo 2390-bis).** Il D.Lgs. 47/2026 codifica il divieto di utilizzare a vantaggio proprio o di terzi dati, notizie e opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico: l'amministratore che lo viola può essere revocato per giusta causa ed è tenuto al risarcimento dei danni.
- **Vigilanza sugli assetti (articolo 2396-quinquies).** L'organo di controllo vigila sulla permanenza e sul corretto funzionamento degli assetti: sindaci e amministratori lavorano oggi sullo stesso oggetto, da prospettive diverse.
- **Azioni nelle procedure concorsuali (articolo 2394-bis).** Le azioni di responsabilità del curatore e degli altri organi delle procedure vanno proposte, a pena di decadenza, entro due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di dichiarazione dell'insolvenza (capitolo 2).

1.5 E le società a responsabilità limitata?

La riforma interviene sulle norme dedicate alle società per azioni. Il principio di fondo, però, è già comune a tutte le società di capitali: l'articolo 2086, secondo comma, impone a ogni imprenditore collettivo assetti adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa, e l'articolo 2475, primo comma, attribuisce in via esclusiva agli amministratori di S.r.l. l'istituzione degli assetti. I tribunali applicano da tempo alle S.r.l., quando compatibili, i criteri elaborati per le S.p.A. su deleghe, informazione e diligenza. Per le S.r.l. con consiglio di amministrazione la scelta prudente è allineare statuto, deleghe e flussi informativi ai nuovi standard: non perché la legge lo imponga letteralmente, ma perché sarà quello il metro con cui un giudice, un curatore o una banca giudicheranno la qualità della governance.

IN SINTESI

- Gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili sono un dovere di tutti gli amministratori, non solo dei delegati.
- Le deleghe devono avere contenuto, limiti e modalità definiti; il reporting al consiglio è almeno semestrale.
- Le decisioni sugli strumenti di regolazione della crisi restano al consiglio nella sua interezza.
- Il ragionevole affidamento protegge solo chi riceve informazioni coerenti e complete e reagisce ai segnali contrari.
- Concorrenza e conflitti di interesse: regole più stringenti, estese ai direttori generali e ai dirigenti strategici.

COSA FARE SUBITO

- 01 Verificare che lo statuto indichi espressamente il sistema di amministrazione e controllo adottato e che le clausole su deleghe e concorrenza siano coerenti con il nuovo testo del Codice.
- 02 Riscrivere gli atti di delega: poteri attribuiti, limiti di importo e di materia, obblighi informativi, materie riservate al consiglio, periodicità del reporting (almeno semestrale, preferibilmente trimestrale).
- 03 Adottare un regolamento del consiglio con calendario delle riunioni, termini di invio della documentazione pre-consiliare e struttura standard dell'informativa.
- 04 Documentare in verbale la valutazione periodica dell'adeguatezza degli assetti, indicando su quali informazioni e su quali verifiche si fonda.
- 05 Aggiornare le procedure sui conflitti di interesse e sulle attività concorrenti includendo direttori generali e dirigenti con responsabilità strategiche.
- 06 Nelle S.r.l. con consiglio, allineare volontariamente deleghe e flussi ai nuovi standard e verbalizzare la scelta.

IL CONTRIBUTO DI REVILAW

Check-up di governance e adeguati assetti. Analizziamo statuto, deleghe, flussi informativi e sistema di controllo alla luce degli articoli 2086, 2380-bis e 2381-bis, restituiamo al consiglio una relazione con le aree di scostamento e costruiamo insieme il piano di adeguamento, dal regolamento del consiglio al modello di informativa periodica.

2

RESPONSABILITÀ CIVILE

La responsabilità civile: verso chi, per cosa, entro quando

Tre azioni, tre destinatari, regole di prova diverse. E, dal 2026, un termine di decadenza che cambia il calendario delle procedure concorsuali.

2.1 Il perimetro: si risponde della diligenza, non del risultato

L'articolo 2392 chiede agli amministratori di adempiere ai loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Non esiste una responsabilità per l'insuccesso imprenditoriale: il giudice non valuta se la scelta era conveniente, ma se è stata assunta in modo informato, ragionevole e con le cautele del caso. È la cosiddetta business judgment rule, che la Cassazione ha confermato ma anche delimitato: l'insindacabilità della scelta gestionale cede quando manca la lealtà (l'amministratore ha agito in conflitto di interessi) o quando manca la diligenza (la decisione non è stata istruita, verificata, ponderata). Una decisione ragionevole ma presa senza istruttoria non è protetta; una decisione sbagliata ma preparata con cura, di regola, lo è.

La responsabilità è solidale tra tutti gli amministratori, salvo che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto delegate. Anche in presenza di deleghe, però, ciascun amministratore che sia a conoscenza di fatti pregiudizievoli deve fare quanto possibile per impedirli o attenuarne le conseguenze. Chi non condivide una decisione si tutela con il dissenso annotato a verbale e comunicato per iscritto al presidente dell'organo di controllo.

2.2 Verso la società (articoli 2392, 2393, 2393-bis; 2476 per le S.r.l.)

La responsabilità verso la società ha natura contrattuale: la società (o il curatore) deve provare l'inadempimento, il danno e il nesso causale; l'amministratore deve provare di aver adempiuto o che il fatto non gli è imputabile. L'azione è deliberata dall'assemblea, anche in sede di approvazione del bilancio pur se non all'ordine del giorno, e può essere promossa da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale (fino a un terzo se lo statuto lo prevede; un quarantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio). Se la delibera è approvata con il voto di almeno un quinto del capitale, gli amministratori sono automaticamente revocati. L'azione si prescrive in cinque anni dalla cessazione della carica e il termine resta sospeso finché l'amministratore è in carica.

Nelle S.r.l. la disciplina è, se possibile, più severa: l'azione può essere promossa da ciascun socio, indipendentemente dalla quota (articolo 2476, terzo comma), e i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi rispondono in solido con gli amministratori (articolo 2476, ottavo comma). È la norma che raggiunge il "socio che decide" senza avere la carica.

2.3 Verso i creditori sociali (articolo 2394; 2476, sesto comma)

Gli amministratori rispondono verso i creditori per l'inosservanza degli obblighi di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, quando il patrimonio risulta insufficiente a soddisfarli. La prescrizione è quinquennale e decorre dal momento in cui l'insufficienza patrimoniale è oggettivamente conoscibile. Nelle procedure concorsuali l'azione spetta al curatore o all'organo della procedura (articolo 2394-bis), che di fatto cumula l'azione sociale e quella dei creditori.

NOVITÀ 2026: LA DECADENZA BIENNALE

Il D.Lgs. 47/2026 ha aggiunto all'articolo 2394-bis un termine di decadenza di due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale (o dalla sentenza che dichiara l'insolvenza) per le azioni promosse dagli organi delle procedure. Il termine si affianca alla prescrizione e, a differenza di questa, non ammette sospensioni o interruzioni. In assenza di una disciplina transitoria, l'applicazione del termine alle procedure aperte prima del 29 aprile 2026 richiede una verifica caso per caso. Per gli ex amministratori significa che il rischio di azione si concentra nei primi ventiquattro mesi della procedura, con curatori inevitabilmente più rapidi nell'istituire le contestazioni.

2.4 La regola dei netti patrimoniali (articolo 2486)

Al verificarsi di una causa di scioglimento, a partire dalla perdita del capitale (articoli 2447 e 2482-ter), gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio. Se continuano l'attività come nulla fosse, il danno risarcibile si presume pari, salvo la prova di un diverso ammontare, alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui la carica è cessata (o si è aperta la procedura) e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se le scritture contabili mancano o sono irregolari, il danno può essere liquidato nella misura della differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.

Tradotto: la tempestiva rilevazione delle perdite e la corretta tenuta della contabilità non sono solo adempimenti, ma la principale difesa patrimoniale dell'amministratore. Chi non è in grado di dimostrare quando la causa di scioglimento si è verificata rischia di rispondere dell'intero dissesto.

2.5 Verso i singoli soci e i terzi (articolo 2395)

Il socio o il terzo che ha subito un danno diretto al proprio patrimonio (non il riflesso del danno subito dalla società) può agire contro l'amministratore in via extracontrattuale: bilanci falsi che hanno indotto una banca a concedere credito o un investitore a sottoscrivere, informazioni precontrattuali ingannevoli, atti che hanno pregiudicato direttamente un creditore pignoratizio. L'azione è esercitabile entro cinque anni e, secondo la giurisprudenza, il termine decorre da quando il danno è divenuto conoscibile.

2.6 Amministratori di fatto e direttori generali

Chi, senza investitura formale, esercita in modo sistematico e completo poteri analoghi o superiori a quelli degli amministratori è amministratore di fatto e risponde come tale, sul piano civile e penale. La Cassazione richiede un'ingerenza continuativa, non occasionale; il socio di riferimento che decide assunzioni, pagamenti e strategie, il "consulente" che tratta con le banche in nome della società, il precedente titolare che continua a dirigere l'impresa dopo il passaggio generazionale sono i casi più frequenti. La responsabilità dell'amministratore di fatto non esclude quella dell'amministratore di diritto, che resta tenuto a vigilare. I direttori generali nominati dall'assemblea o in forza dello statuto rispondono, per i compiti loro affidati, con le stesse regole degli amministratori (articolo 2396).

AZIONE	NORME	CHI AGISCE	COSA DEVE PROVARE CHI AGISCE	TERMINE
Sociale	2392, 2393, 2393-bis; 2476 c. 1 e 3	Società (assemblea), soci di minoranza; nelle S.r.l. ogni socio; curatore	Inadempimento a legge o statuto, danno al patrimonio sociale, nesso causale. L'amministratore prova di aver adempiuto	Prescrizione 5 anni dalla cessazione della carica, sospesa durante la carica

AZIONE	NORME	CHI AGISCE	COSA DEVE PROVARE CHI AGISCE	TERMINE
Dei creditori	2394, 2394-bis; 2476 c. 6	Ciascun creditore; nelle procedure il curatore o l'organo della procedura	Violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio, insufficienza patrimoniale, nesso causale	Prescrizione 5 anni dalla conoscibilità dell'insufficienza; nelle procedure decadenza 2 anni dalla sentenza di apertura
Individuale	2395; 2476 c. 7	Il singolo socio o il terzo danneggiato	Danno diretto al proprio patrimonio, condotta dolosa o colposa, nesso causale diretto (natura extracontrattuale)	5 anni; secondo la giurisprudenza dalla conoscibilità del danno

IN SINTESI

- Non si risponde della scelta sbagliata ma della scelta non istruita, non informata o presa in conflitto di interessi.
- La solidarietà si spezza solo con deleghe effettive e con il dissenso formalizzato.
- Perdita del capitale non rilevata e contabilità inattendibile trasformano il rischio in responsabilità per l'intero dissesto.
- Nelle procedure concorsuali il curatore ha ora due anni per agire: il rischio si concentra e si accelera.

COSA FARE SUBITO

- 01 Verbalì analitici: per ogni decisione rilevante, quali informazioni sono state esaminate, quali alternative valutate, quali pareri acquisiti.
- 02 Monitoraggio mensile del patrimonio netto e delle cause di scioglimento, con situazioni contabili infrannuali attendibili.
- 03 Protocollo per le operazioni con parti correlate e per la gestione degli interessi degli amministratori.
- 04 Polizza D&O con massimali, retroattività e periodo di ultrattività adeguati; verifica delle coperture per gli ex amministratori e per le società in liquidazione.
- 05 Al passaggio generazionale, formalizzare i ruoli: chi decide deve avere la carica, chi non ha la carica non deve decidere.

IL CONTRIBUTO DI REVILAW

Revisione legale e presidio della continuità. La revisione del bilancio, anche volontaria, e la verifica della continuità aziendale secondo i principi ISA Italia offrono al consiglio la prova documentale di una gestione informata. Affianchiamo gli organi sociali nella gestione delle perdite, nelle operazioni straordinarie e nell'analisi preventiva del rischio ex articolo 2486, con situazioni patrimoniali di riferimento datate e attestate.

SCHEMA OPERATIVO DEL CAPITOLO 2

Chi può agire contro l'amministratore



IL DANNO DA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ (ARTICOLO 2486)

CAUSA DI SCIoglIMENTO

perdita del capitale rilevata:
patrimonio netto **A**

da qui la gestione è consentita solo per conservare integrità e valore del patrimonio

CESSAZIONE O PROCEDURA

fine della carica o apertura:
patrimonio netto **B**

Danno presunto = differenza tra il patrimonio netto B e il patrimonio netto A, salvo la prova di un diverso ammontare e dedotti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, fino al compimento della liquidazione. Se le scritture contabili mancano o sono inattendibili, il danno può essere liquidato come differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura: per questo contabilità aggiornata e rilevazione tempestiva delle perdite sono la prima difesa patrimoniale dell'amministratore.

3

VIOLAZIONI FISCALI

Fisco: quando la sanzione raggiunge il patrimonio personale

La regola è che le sanzioni tributarie restano a carico della società. Le eccezioni, però, sono esattamente i casi che finiscono davanti al giudice: società usate come schermo, liquidazioni frettolose, società cancellate con debiti verso l'Erario.

3.1 La regola: l'articolo 7 del D.L. 269/2003

Il sistema delle sanzioni amministrative tributarie (D.Lgs. 472/1997) nasce su due principi di derivazione penalistica: la personalità della sanzione, che colpisce la persona fisica autrice della violazione, e il concorso di persone. Nelle società questo schema produceva un cortocircuito: la violazione la commette materialmente l'amministratore, ma il vantaggio fiscale lo ottiene la società. Il legislatore lo ha risolto nel 2003 stabilendo che le sanzioni relative al rapporto fiscale di società ed enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. La riforma del 2024 (D.Lgs. 87/2024) ha esteso la regola anche alle società e agli enti privi di personalità giuridica, trasfondendola nel comma 2-bis dell'articolo 2 del D.Lgs. 472/1997 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, e dal 1° gennaio 2027 l'intera materia confluirà nel Testo unico delle sanzioni (D.Lgs. 173/2024).

Nella pratica accade ancora che gli uffici notificano atti di irrogazione anche all'amministratore, a titolo di concorso. La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che, in presenza di una società reale, la sanzione non possa essere riferita alla persona fisica che ha agito nell'interesse dell'ente. La contestazione va impugnata, non pagata.

3.2 L'eccezione: la società-schermo

La protezione viene meno quando la società è un'entità fittizia o un soggetto interposto, creato o utilizzato dall'amministratore (di diritto o di fatto) per scopi propri. In questi casi il vantaggio fiscale non è della società ma della persona, e la Cassazione riconduce a quest'ultima le sanzioni; la regola è oggi scritta nello stesso comma 2-bis: se la società è fittiziamente costituita o interposta, la sanzione è irrogata a chi ha agito per suo conto. Gli indicatori tipici sono l'assenza di una reale struttura organizzativa, la confusione tra patrimonio sociale e patrimonio personale, il coinvolgimento in frodi con società "cartiere", la sistematica sottrazione di liquidità a favore del dominus. Non è una fattispecie che riguarda le imprese operative gestite con ordinaria diligenza, ma segna il confine oltre il quale la persona giuridica smette di proteggere.

3.3 Società estinte: l'articolo 2495 e l'articolo 36 del D.P.R. 602/1973

La cancellazione dal registro delle imprese estingue la società, ma non i debiti. L'articolo 2495 del Codice civile consente ai creditori insoddisfatti di agire contro i soci, fino a concorrenza di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, e contro i liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da loro colpa.

Per i debiti tributari esiste una disciplina più incisiva. L'articolo 36 del D.P.R. 602/1973 prevede una responsabilità propria e autonoma di:

- **liquidatori** che non pagano le imposte dovute con le attività della liquidazione, se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari prima di assegnare beni ai soci o di aver pagato crediti di rango superiore;
- **amministratori in carica** al momento dello scioglimento, se non sono stati nominati liquidatori;
- **amministratori** che nei due periodi d'imposta precedenti la messa in liquidazione hanno compiuto operazioni di liquidazione o hanno occultato attività sociali, anche con omissioni nelle scritture;
- **soci** che hanno ricevuto denaro o beni negli ultimi due periodi d'imposta prima della liquidazione o durante la liquidazione, nei limiti del valore ricevuto; il valore si presume proporzionale alla quota, salvo prova contraria.

La responsabilità è accertata con un atto motivato autonomo, che va notificato al soggetto responsabile e può essere impugnato. Presupposti sono l'esistenza del credito tributario, l'inadempimento della società e, per i liquidatori, la destinazione delle risorse a finalità diverse dal pagamento dei tributi con precedenza indebita.

Per l'ordinamento fiscale, inoltre, l'estinzione della società produce effetto solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione (articolo 28, comma 4, D.Lgs. 175/2014): l'Amministrazione può quindi notificare atti alla società cancellata e rivolgersi poi a soci e liquidatori.

IMPOSTA E SANZIONE: DUE COSE DIVERSE

L'imposta è sempre dovuta dalla società e la segue anche in liquidazione. La responsabilità personale riguarda due ambiti: le sanzioni, solo quando la società è uno schermo, e le imposte non pagate in fase di liquidazione o di scioglimento, quando chi gestiva le risorse ha pagato prima soci o altri creditori. È su questo secondo fronte che si concentrano oggi le contestazioni verso ex amministratori e liquidatori.

3.4 Ritenute e IVA: dove il fisco incontra il penale

Il capitolo 4 spiega perché i mancati versamenti di ritenute e IVA oltre soglia sono reati personali dell'amministratore, con confisca anche per equivalente sui suoi beni. Qui basti sottolineare la sequenza tipica delle crisi di liquidità: si smette di versare l'IVA "per un trimestre", il debito si consolida, arriva la cartella, la società viene messa in liquidazione o cancellata. A quel punto si sommano la responsabilità ex articolo 36 per le imposte, il reato per l'omesso versamento e, nelle procedure, l'azione del curatore per la gestione non conservativa. Tre fronti che nascono dalla stessa decisione.

IN SINTESI

- Le sanzioni tributarie della società restano della società: la persona fisica risponde solo se la società è uno schermo.
- La cancellazione non estingue i debiti fiscali: soci, liquidatori e amministratori degli ultimi due periodi possono essere chiamati a rispondere.
- Per il fisco la società cancellata "sopravvive" cinque anni.
- Pagare i soci o i creditori di rango inferiore prima dell'Erario è la condotta che fa scattare l'articolo 36.

COSA FARE SUBITO

- 01 Prima di accettare l'incarico di liquidatore, verificare la posizione fiscale della società (cassetto fiscale, carichi pendenti, ruoli) e documentarla.
- 02 In liquidazione, rispettare e documentare la graduazione dei crediti: nessuna assegnazione ai soci prima di aver soddisfatto o accantonato i tributi.
- 03 Nei due anni precedenti una liquidazione, evitare operazioni straordinarie (cessioni, distribuzioni, compensazioni) non sorrette da valutazioni e verbali.
- 04 Adottare un presidio degli adempimenti fiscali proporzionato alla dimensione (scadenzario con controllo di secondo livello, riconciliazioni periodiche, monitoraggio dei versamenti).
- 05 Impugnare gli atti che irrogano sanzioni all'amministratore per violazioni della società, invece di definirli in acquiescenza.

IL CONTRIBUTO DI REVILAW

Liquidazioni protette e Tax Control Framework proporzionato. Assistiamo amministratori e liquidatori nelle fasi di scioglimento e cancellazione con una check-list fiscale documentata, svolgiamo due diligence sulla posizione tributaria e progettiamo sistemi di controllo del rischio fiscale (TCF) calibrati sulle PMI, integrabili con il Modello 231 e con gli adeguati assetti.

4

REATI TRIBUTARI

Reati tributari: la responsabilità è personale

A differenza delle sanzioni amministrative, i reati del D.Lgs. 74/2000 colpiscono la persona fisica che agisce per la società. Le soglie sono più basse di quanto molti imprenditori immaginino, e la confisca arriva ai beni personali.

4.1 Chi risponde

Risponde chi ha sottoscritto la dichiarazione o era tenuto al versamento: di regola il legale rappresentante. La giurisprudenza equipara l'amministratore di fatto a quello di diritto (articolo 2639 c.c.) e considera l'amministratore "di comodo" comunque responsabile quando era consapevole della gestione altrui o ha accettato la carica per fare da schermo. L'affidamento degli adempimenti a un consulente esterno non esclude il reato se l'omissione è consapevole: il dolo richiesto per gli omessi versamenti è la semplice consapevolezza di non pagare, non l'intento di frodare. Il professionista che concorre nel reato risponde a sua volta, con un'aggravante specifica quando ha elaborato o commercializzato modelli di evasione.

4.2 Le fattispecie e le soglie

REATO (D.LGS. 74/2000)	SOGLIA DI PUNIBILITÀ	PENA
Dichiarazione fraudolenta con fatture per operazioni inesistenti (art. 2)	Nessuna soglia. Attenuata se gli elementi passivi fittizi sono inferiori a 100.000 euro	Da 4 a 8 anni (attenuata: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni)
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)	Imposta evasa superiore a 30.000 euro e elementi sottratti superiori al 5 per cento dell'attivo dichiarato o a 1.500.000 euro	Da 3 a 8 anni
Dichiarazione infedele (art. 4)	Imposta evasa superiore a 100.000 euro e elementi sottratti superiori al 10 per cento di quelli dichiarati o a 2.000.000 euro	Da 2 anni a 4 anni e 6 mesi
Omessa dichiarazione (art. 5)	Imposta evasa superiore a 50.000 euro (per il sostituto: ritenute non versate superiori a 50.000 euro)	Da 2 a 5 anni
Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8)	Nessuna soglia. Attenuata sotto 100.000 euro per periodo d'imposta	Da 4 a 8 anni (attenuata: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni)
Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)	Nessuna soglia	Da 3 a 7 anni
Omesso versamento di ritenute (art. 10-bis)	Superiore a 150.000 euro per periodo d'imposta	Da 6 mesi a 2 anni

REATO (D.LGS. 74/2000)	SOGLIA DI PUNIBILITÀ	PENA
Omesso versamento IVA (art. 10-ter)	Superiore a 250.000 euro per periodo d'imposta	Da 6 mesi a 2 anni
Indebita compensazione (art. 10-quater)	Superiore a 50.000 euro annui: crediti non spettanti (comma 1) o inesistenti (comma 2)	Da 6 mesi a 2 anni; per i crediti inesistenti da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11)	Imposte, sanzioni e interessi superiori a 50.000 euro (aggravata sopra 200.000 euro)	Da 6 mesi a 4 anni (aggravata: da 1 a 6 anni)

4.3 Le novità della riforma del 2024

Il D.Lgs. 87/2024 ha ridisegnato soprattutto i reati di omesso versamento, che sono anche i più frequenti nelle PMI in tensione di liquidità.

- **Momento consumativo.** Per ritenute e IVA il reato si perfeziona se il debito non è estinto entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Il tempo per rimediare è quindi più ampio, ma la data è certa.
- **Rateazione.** Il reato non è punibile se il debito è in corso di estinzione con una rateazione regolarmente concessa. In caso di decadenza dal piano si torna punibili solo se il residuo supera 50.000 euro (ritenute) o 75.000 euro (IVA).
- **Crisi di liquidità non transitoria.** Gli omessi versamenti non sono punibili quando dipendono da cause sopravvenute non imputabili all'autore: il giudice valuta la crisi di liquidità dovuta a crediti inesigibili per insolvenza o sovraindebitamento di terzi, al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di pubbliche amministrazioni e all'impossibilità di azioni idonee a superare la crisi. La causa di non punibilità va documentata: chi la invoca deve dimostrare cosa ha fatto per reperire liquidità e perché non ha potuto pagare.
- **Crediti non spettanti e inesistenti.** Le due categorie hanno oggi definizioni legali distinte, e l'uso di crediti non spettanti non è punibile quando sussistono obiettive condizioni di incertezza, anche per la natura tecnica delle valutazioni. Un tema centrale per chi utilizza crediti da ricerca e sviluppo, investimenti 4.0 e transizione 5.0.
- **Pagamento del debito.** Il pagamento integrale di imposte, sanzioni e interessi prima dell'apertura del dibattimento estingue i reati di omesso versamento e di indebita compensazione con crediti non spettanti; per i reati dichiarativi la non punibilità richiede il ravvedimento prima di avere formale conoscenza di controlli o procedimenti.

4.4 Confisca, sequestro e responsabilità dell'ente

La condanna comporta la confisca del profitto del reato, anche per equivalente sui beni dell'autore (articolo 12-bis). Poiché il profitto (l'imposta evasa) resta nel patrimonio della società, la giurisprudenza consente il sequestro diretto sui beni sociali e, in via residuale, per equivalente sui beni personali dell'amministratore. Il sequestro preventivo arriva nella fase delle indagini, spesso prima di ogni contraddittorio: conti correnti, immobili e partecipazioni personali possono essere vincolati per anni.

Dal 2019 i principali reati tributari (dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture false, occultamento di documenti, sottrazione fraudolenta e, nelle frodi IVA transfrontaliere di rilevante entità, anche infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione) sono reati presupposto della responsabilità dell'ente ex

D.Lgs. 231/2001 (articolo 25-quinquiesdecies), con sanzioni pecuniarie fino a 500 quote, aumentabili di un terzo in caso di profitto di rilevante entità, e sanzioni interdittive. Alla responsabilità personale dell'amministratore si somma quindi quella della società, salvo che un Modello 231 adeguato sia stato adottato ed efficacemente attuato (capitolo 10).

IL PUNTO

Il rischio penale tributario di una PMI non nasce quasi mai da una frode pianificata. Nasce da una scelta di tesoreria: pagare i fornitori e i dipendenti prima dell'Erario. Tre trimestri di IVA non versata in un'impresa con 5 milioni di fatturato superano la soglia di 250.000 euro. Il presidio non è giuridico ma organizzativo: sapere in tempo reale a quanto ammonta il debito tributario scaduto e decidere, per tempo, la rateazione.

IN SINTESI

- Il reato tributario è personale: risponde chi firma e chi decide, di diritto o di fatto.
- Le soglie degli omessi versamenti (150.000 e 250.000 euro) si raggiungono rapidamente anche in imprese medie.
- Rateazione regolare e crisi di liquidità documentata sono oggi le due vie legali per evitare la punibilità.
- La confisca per equivalente colpisce il patrimonio personale; il Modello 231 protegge la società, non l'amministratore.

COSA FARE SUBITO

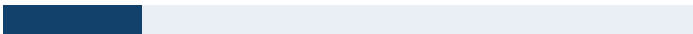
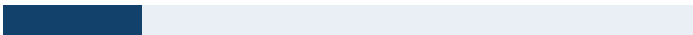
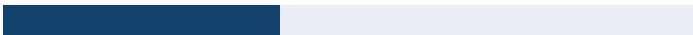
- 01 Scadenario dei versamenti con controllo di secondo livello e reporting mensile al consiglio dell'esposizione tributaria scaduta.
- 02 Regola di tesoreria deliberata: priorità a ritenute e IVA e attivazione tempestiva della rateazione al primo segnale di tensione.
- 03 Procedura sulle fatture passive: verifica dell'esistenza e dell'operatività dei fornitori, coerenza tra fattura, ordine e prestazione.
- 04 Crediti d'imposta e bonus: perizie, certificazioni e visti di conformità conservati in un fascicolo dedicato; in caso di dubbio, interpello.
- 05 Se la liquidità manca, costruire da subito il dossier della crisi: solleciti, decreti ingiuntivi, insolvenze dei clienti, richieste di finanziamento respinte.
- 06 Formazione periodica di amministratori e responsabili amministrativi sulle soglie e sulle cause di non punibilità.

IL CONTRIBUTO DI REVILAW

Mappatura del rischio fiscale e Tax Control Framework. Costruiamo la mappa dei rischi fiscali della società, le procedure di controllo sui versamenti e sui crediti d'imposta e il reporting per il consiglio; integriamo la parte speciale sui reati tributari nel Modello 231 e affianchiamo l'impresa nella gestione di rateazioni, ravvedimenti e interlocuzioni con l'Amministrazione, in coordinamento con i legali penalisti quando necessario.

SCHEMA OPERATIVO DEL CAPITOLO 4

Le soglie oltre le quali scatta il reato

Indebita compensazione art. 10-quater, per anno		50.000 €
Omessa dichiarazione art. 5, imposta evasa		50.000 €
Dichiarazione infedele art. 4, imposta evasa		100.000 €
Omesso versamento di ritenute art. 10-bis, per periodo d'imposta		150.000 €
Omesso versamento IVA art. 10-ter, per periodo d'imposta		250.000 €

Sotto soglia la violazione resta amministrativa e a carico della società; sopra soglia il reato è personale di chi decide, con confisca anche per equivalente sui beni propri. Dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture false non hanno alcuna soglia.

LA SPIRALE DELLA CRISI DI LIQUIDITÀ

- 1 Il versamento salta:** l'IVA del trimestre non viene pagata "per ripartire il mese prossimo"; la priorità va a fornitori e stipendi.
- 2 Il debito si consolida:** trimestre dopo trimestre si supera la soglia dei 250.000 euro; il 31 dicembre dell'anno successivo il reato si perfeziona.
- 3 Riscossione e decadenza:** arrivano cartella e interessi; la rateazione tardiva o decaduta riapre la punibilità oltre i residui di 50.000/75.000 euro.
- 4 La società non regge:** liquidazione o procedura concorsuale: le scelte di tesoreria degli ultimi anni vengono rilette una a una.
- 5 Tre fronti personali insieme:** articolo 36 per le imposte non pagate, reato di omesso versamento con confisca, azione del curatore per la gestione non conservativa.

Il presidio è organizzativo, non giuridico: conoscere in tempo reale il debito tributario scaduto, deliberare la priorità di ritenute e IVA in tesoreria e attivare la rateazione al primo segnale di tensione.

5 REATI SOCIETARI

Bilancio e reati societari

Il bilancio è la principale forma di comunicazione dell'impresa verso soci, banche e mercato. Alterarlo, anche solo per "attraversare" un esercizio difficile, apre a responsabilità penali che non ammettono deleghe e che seguono l'amministratore anche dopo la cessazione dalla carica.

5.1 Il falso in bilancio (articoli 2621, 2621-bis, 2622)

Commette il reato l'amministratore (ma anche il direttore generale, il dirigente preposto, il sindaco o il liquidatore) che, per conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, espone consapevolmente nel bilancio, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, oppure omette fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. Tre elementi meritano attenzione.

- **Anche le valutazioni contano.** Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 22474/2016) hanno chiarito che le poste valutative (fondi, svalutazioni, avviamento, rimanenze, imposte anticipate) integrano il reato quando si discostano consapevolmente dai criteri di valutazione dichiarati o generalmente accettati. Non serve inventare un ricavo: basta sopravvalutare un credito che si sa inesigibile.
- **Non serve un danno.** Il reato è di pericolo: si consuma con la comunicazione idonea a ingannare, indipendentemente dal fatto che qualcuno sia stato effettivamente danneggiato.
- **Le pene sono graduate.** Da uno a cinque anni per le società non quotate; da sei mesi a tre anni per i fatti di lieve entità; per le imprese sotto le soglie di fallibilità del Codice della crisi il reato è procedibile a querela; da tre a otto anni per le quotate. È prevista la non punibilità per particolare tenuità del fatto, valutata soprattutto in base all'entità del danno.

5.2 Gli altri illeciti del Codice civile

FATTISPECIE	CONDOTTA TIPICA	SANZIONE
Impedito controllo (art. 2625)	Occultare documenti o ostacolare i controlli di soci e organi sociali	Sanzione amministrativa; reclusione fino a 1 anno se ne deriva danno ai soci
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626)	Restituire i conferimenti ai soci fuori dai casi di legittima riduzione del capitale	Reclusione fino a 1 anno
Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627)	Distribuire utili non conseguiti o riserve indisponibili	Arresto fino a 1 anno; estinto se restituiti prima dell'approvazione del bilancio
Illecite operazioni su azioni o quote (art. 2628)	Acquistare o sottoscrivere azioni o quote proprie o della controllante lesionando capitale o riserve	Reclusione fino a 1 anno
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629)	Riduzioni di capitale, fusioni, scissioni in violazione delle norme a tutela dei creditori	Da 6 mesi a 3 anni, a querela

FATTISPECIE	CONDOTTA TIPICA	SANZIONE
Omesse comunicazioni e depositi (art. 2630)	Ritardo od omissione di denunce, comunicazioni e depositi obbligatori, compreso il bilancio	Sanzione amministrativa, aumentata per il bilancio
Formazione fittizia del capitale (art. 2632)	Attribuire azioni o quote per somma inferiore al valore, sopravvalutare conferimenti in natura	Reclusione fino a 1 anno
Indebita ripartizione dei beni in liquidazione (art. 2633)	Ripartire beni ai soci prima di pagare o accantonare i creditori	Da 6 mesi a 3 anni, a querela
Infedeltà patrimoniale (art. 2634)	Compiere atti dispositivi in conflitto di interessi con danno intenzionale alla società	Da 6 mesi a 3 anni, a querela
Corruzione tra privati (art. 2635)	Ricevere denaro o utilità per compiere od omettere atti in violazione dei doveri	Da 1 a 3 anni
Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636)	Determinare la maggioranza con atti simulati o fraudolenti	Da 6 mesi a 3 anni
Aggiotaggio (art. 2637)	Diffondere notizie false o porre in essere artifici idonei ad alterare il prezzo di strumenti non quotati	Da 1 a 5 anni
Ostacolo alle autorità di vigilanza (art. 2638)	Esporre fatti non veri o ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza	Da 1 a 4 anni

5.3 La bancarotta nel Codice della crisi

Se la società accede alla liquidazione giudiziale, le condotte degli anni precedenti vengono rilette con la lente degli articoli 322 e seguenti del Codice della crisi, estesi ad amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori dagli articoli 329 (bancarotta fraudolenta) e 330 (bancarotta semplice). La bancarotta fraudolenta (da tre a dieci anni) punisce la distrazione, l'occultamento o la dissimulazione di beni, l'esposizione di passività inesistenti, la sottrazione o la tenuta delle scritture in modo da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio, e i pagamenti preferenziali (da uno a cinque anni). La bancarotta semplice (da sei mesi a due anni) colpisce le spese personali eccessive, le operazioni gravemente imprudenti, l'aggravamento del dissesto dovuto al ritardo nel chiedere l'apertura della procedura e l'omessa tenuta delle scritture nei tre anni precedenti.

Molte condotte penalmente neutre in una società in bonis diventano bancarotta nell'ottica della procedura: il rimborso del finanziamento al socio nei mesi precedenti il dissesto, la vendita di un bene a un prezzo non congruo a una società collegata, il pagamento del fornitore "amico" a scapito degli altri. È il motivo per cui la gestione di una crisi richiede da subito un metodo: rilevazione tempestiva, strumenti di regolazione, tracciabilità di ogni decisione.

5.4 Il riflesso sull'ente

I reati societari sono reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente (articolo 25-ter D.Lgs. 231/2001): alla persona fisica che risponde penalmente si affianca la società, con sanzioni pecuniarie e, per il falso in bilancio, il rischio reputazionale e bancario che deriva dall'iscrizione del procedimento. Un processo di bilancio strutturato, con responsabilità definite e verifiche indipendenti, è insieme presidio penale e prova di adeguatezza degli assetti.

5.5 Azioni proprie: i presidi civilistici (articoli 2357 e seguenti)

L'acquisto di azioni proprie è consentito nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato e può riguardare solo azioni interamente liberate, previa autorizzazione dell'assemblea che ne fissa modalità, numero massimo, durata (non oltre diciotto mesi) e corrispettivo minimo e massimo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere il quinto del capitale sociale. Le azioni acquistate in violazione vanno alienate entro un anno, altrimenti annullate con corrispondente riduzione del capitale; finché restano in portafoglio, l'acquisto è rilevato in bilancio con una riserva negativa che riduce il patrimonio netto (articolo 2357-ter, terzo comma; OIC 28). Il reato dell'articolo 2628 presidia esattamente questi limiti: conoscerli è il modo migliore per non incontrarlo mai.

IN SINTESI

- Il falso in bilancio riguarda anche le valutazioni consapevolmente scorrette e si consuma senza bisogno di un danno.
- Distribuzioni di utili, riduzioni di capitale e operazioni straordinarie hanno una disciplina penale autonoma.
- Nella liquidazione giudiziale le scelte degli ultimi anni sono rilette come possibile bancarotta: pagamenti preferenziali inclusi.
- L'ente risponde a sua volta ex D.Lgs. 231/2001.

COSA FARE SUBITO

- 01 Calendario di chiusura con responsabilità nominative per ogni area del bilancio e riesame delle stime da parte del consiglio.
- 02 Fascicolo delle valutazioni: per crediti, rimanenze, fondi, avviamento e imposte anticipate, i criteri adottati e le evidenze a supporto.
- 03 Revisione legale, anche volontaria quando non obbligatoria: è la prova più solida di un bilancio formato con diligenza.
- 04 Informativa sulla continuità aziendale nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, coerente con i piani.
- 05 Nessuna distribuzione di utili o riserve senza verifica della disponibilità e senza verbale motivato.
- 06 In caso di tensione finanziaria, mappare i pagamenti a soci, parti correlate e creditori privilegiati e valutarli con un consulente prima di eseguirli.

IL CONTRIBUTO DI REVILAW

Revisione legale e assurance sul bilancio. La revisione secondo i principi ISA Italia verifica le stime, la continuità aziendale e l'informativa, e restituisce al consiglio un giudizio indipendente. Affianchiamo le imprese nell'applicazione dei principi OIC, nelle verifiche di recuperabilità e nella formazione del consiglio sulla lettura critica del bilancio.

6

AMMINISTRATORI PRIVI DI DELEGHE

Amministratori senza delega: il dovere di sapere

Non avere deleghe non significa non avere responsabilità. La giurisprudenza ha costruito una figura precisa, la "culpa in non informando": la colpa di chi sceglie di non sapere.

6.1 Dalla vigilanza generale al dovere informato

Il vecchio impianto del Codice chiedeva a ogni amministratore di vigilare sul generale andamento della gestione: una formula che nelle procedure concorsuali si traduceva in una responsabilità quasi automatica per il consigliere non esecutivo, anche quando non aveva alcuna reale possibilità di conoscere i fatti. La riforma del 2003 prima e il D.Lgs. 47/2026 poi hanno sostituito quel dovere generico con un modello fondato sull'informazione: il consigliere ha il dovere di agire informato e il diritto di ottenere le informazioni; la sua responsabilità è rapportata a ciò che sapeva o avrebbe dovuto sapere, tenendo conto delle sue specifiche competenze.

Il ragionevole affidamento sui flussi ricevuti dai delegati è il perno del sistema, ma opera a due condizioni: i flussi devono essere coerenti, completi e non manifestamente inattendibili; e il consigliere deve reagire quando emergono segnali contrari. Le competenze specifiche giocano in entrambe le direzioni: il commercialista o l'avvocato che siede in consiglio non può invocare la stessa soglia di allarme di un consigliere privo di formazione tecnica.

6.2 La culpa in non informando

La Cassazione, con la sentenza n. 15054 del 2024, ha chiarito il contenuto del dovere di agire informati. L'amministratore privo di deleghe non può limitarsi a ricevere passivamente le informazioni che gli vengono fornite: in presenza di segnali sintomatici di irregolarità deve attivarsi, chiedere, verificare, e se necessario dissentire e intervenire. La responsabilità, ha precisato la Corte, non nasce dall'ignoranza in sé, ma dalla colpevole scelta di rimanere nell'ignoranza. Anche il consigliere assente, pur se giustificato, deve informarsi sul contenuto delle delibere e agire per prevenire conseguenze pregiudizievoli.

In pratica, la difesa "non lo sapevo" funziona solo se il consigliere dimostra che non poteva saperlo: nessun segnale d'allarme, flussi informativi regolari e coerenti, domande poste e risposte plausibili ricevute. In tutti gli altri casi, la conoscibilità qualificata dei fatti equivale alla conoscenza.

SEGNALI CHE UN CONSIGLIERE NON PUÒ IGNORARE

- Perdite ripetute o risultati in forte scostamento dal budget senza spiegazioni documentate.
- Ritardi nel pagamento di imposte, contributi o retribuzioni; rateazioni fiscali in corso non discusse in consiglio.
- Revoche o riduzioni di linee di credito, richieste di garanzie personali, sconfinamenti prolungati.
- Rilievi, richiami d'informativa o comunicazioni del revisore legale e del collegio sindacale.
- Operazioni con parti correlate, cessioni di asset, finanziamenti a società del gruppo non supportati da valutazioni.
- Dimissioni improvvise di direttori finanziari, responsabili amministrativi o sindaci.
- Accessi, ispezioni, verifiche fiscali o contestazioni di autorità di vigilanza.
- Reporting che arriva in ritardo, cambia formato senza motivo o non riconcilia con i dati precedenti.

6.3 Come si dimostra di aver agito informati

La prova dell'informazione è documentale. Il consigliere diligente lascia traccia: richieste scritte di informazioni ai delegati, domande verbalizzate in consiglio, pareri indipendenti richiesti su operazioni rilevanti, dissenso annotato e comunicato all'organo di controllo, richiesta di convocazione del consiglio su temi urgenti, interlocuzione diretta con sindaci e revisore. Non si tratta di sfiducia verso gli esecutivi ma di metodo: lo stesso metodo che, in una procedura, distinguerà il consigliere che ha fatto il proprio dovere da quello che ha firmato senza leggere.

Vale anche il contrario: il consigliere che riceve informazioni tempestive e coerenti e le esamina con attenzione può fare affidamento su di esse. Il sistema non chiede a ogni amministratore di rifare il lavoro dei delegati, ma di pretendere che quel lavoro sia reso trasparente.

IN SINTESI

- L'assenza di deleghe riduce il perimetro operativo, non il dovere di conoscere.
- La responsabilità nasce dalla scelta colpevole di restare nell'ignoranza davanti a segnali d'allarme.
- Il ragionevole affidamento protegge chi riceve flussi coerenti e reagisce alle anomalie, anche se assente.
- Le competenze professionali del singolo consigliere alzano la soglia di diligenza richiesta.

COSA FARE SUBITO

- 01 Pacchetto informativo pre-consiliare inviato con congruo anticipo, con struttura fissa: risultati, tesoreria e scaduto tributario, rischi, operazioni rilevanti, rilievi degli organi di controllo.
- 02 Reporting periodico ai consiglieri anche tra una riunione e l'altra, almeno trimestrale.
- 03 Verbalizzare le domande poste e le risposte ricevute, non solo le decisioni.
- 04 Incontri periodici dei consiglieri non esecutivi con revisore e collegio sindacale, senza la presenza degli esecutivi.
- 05 Programma di induction e aggiornamento per i consiglieri, calibrato sulle competenze di ciascuno e documentato.
- 06 Procedura scritta per la richiesta di informazioni e per la convocazione urgente del consiglio.

IL CONTRIBUTO DI REVILAW

Informativa di consiglio e formazione dei consiglieri. Progettiamo il modello di informativa periodica al consiglio (contenuti, indicatori, cadenze) e organizziamo sessioni di formazione per amministratori esecutivi e non, con verbali e attestati che documentano il percorso. Su operazioni specifiche, forniamo relazioni indipendenti a supporto delle decisioni.

7

SICUREZZA SUL LAVORO

Sicurezza sul lavoro: posizioni di garanzia e deleghe

In materia di salute e sicurezza la responsabilità penale è personale e presuppone una posizione di garanzia. Nelle società di capitali, se nessuno la assume formalmente, la assume l'intero consiglio.

7.1 Chi è il datore di lavoro

Per il D.Lgs. 81/2008 il datore di lavoro non è chi firma il contratto di assunzione, ma chi, secondo l'assetto dell'organizzazione, ha la responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle società con amministratore unico la coincidenza è immediata. Nelle società con consiglio di amministrazione, se il consiglio non individua con delibera il datore di lavoro (attribuendo a un consigliere i poteri necessari), la posizione di garanzia ricade su tutti i componenti, esecutivi e non: è un orientamento costante della Cassazione penale, che vi ha ricondotto anche consiglieri privi di deleghe operative.

Accanto al datore di lavoro rispondono i dirigenti, che attuano le direttive organizzando l'attività e vigilando su di essa, e i preposti, figure rese centrali dalla riforma del 2021: devono essere individuati obbligatoriamente, sovrintendono all'attività dei lavoratori, intervengono per correggere comportamenti non conformi e, in caso di deficienze dei mezzi o di rischio grave, interrompono l'attività. Il c.d. "debito di sicurezza" si distribuisce così su più livelli, ciascuno con responsabilità proprie.

Vale in ogni caso il principio di effettività (articolo 299): chi esercita in concreto i poteri tipici del datore di lavoro, del dirigente o del preposto ne assume la posizione di garanzia anche senza investitura formale. È il gemello, in materia di sicurezza, dell'amministratore di fatto: l'ex titolare che continua a dirigere lo stabilimento risponde come datore di lavoro anche se non compare nell'organigramma.

7.2 La delega di funzioni (articolo 16)

Il datore di lavoro può delegare le proprie funzioni, ma solo nel rispetto di requisiti rigorosi: atto scritto con data certa; delegato con professionalità ed esperienza adeguate; attribuzione di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate; autonomia di spesa necessaria; accettazione scritta; adeguata pubblicità. Il delegato può a sua volta subdelegare specifiche funzioni, previa intesa con il datore di lavoro, ma non oltre.

La delega non elimina la responsabilità del datore di lavoro: resta l'obbligo di vigilanza sul corretto espletamento delle funzioni trasferite, che la legge considera assolto quando la società ha adottato ed efficacemente attuato il modello di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30. Due obblighi non sono comunque delegabili: la valutazione dei rischi con l'elaborazione del documento (DVR) e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

LA DELEGA DI CARTA

Una delega senza budget, senza poteri di intervento reali o attribuita a chi non ha competenze non protegge nessuno: il delegante resta datore di lavoro a tutti gli effetti e il delegato aggiunge la propria responsabilità. La giurisprudenza guarda alla sostanza: chi decideva davvero gli investimenti in sicurezza, chi poteva fermare una macchina, chi assumeva e formava.

7.3 Prevenzione, valutazione dei rischi e formazione

Il sistema prevenzionistico si fonda su una gerarchia di misure: eliminare i rischi alla fonte; ridurre al minimo quelli che non possono essere eliminati; limitare il numero degli esposti; preferire la protezione collettiva a quella individuale; informare, formare, addestrare.

Il DVR non è un documento statico: va aggiornato in caso di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione, in relazione all'evoluzione della tecnica, dopo infortuni significativi e quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità, dando evidenza documentale dell'aggiornamento e informandone il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La legge annuale sulle PMI (L. 11 marzo 2026, n. 34) ha introdotto due novità: l'obbligo di formazione dei lavoratori è esteso ai periodi di cassa integrazione, sia per sospensione che per riduzione dell'orario; e l'INAIL è incaricato di elaborare modelli di organizzazione e gestione semplificati per le micro, piccole e medie imprese, a integrazione dell'articolo 30. Per chi opera nei cantieri temporanei o mobili resta centrale la patente a crediti (articolo 27), obbligatoria dal 1° ottobre 2024, il cui punteggio si riduce in caso di infortuni e violazioni. Negli appalti, il committente verifica l'idoneità tecnico-professionale degli appaltatori, redige il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e risponde in solido per i danni non indennizzati (articolo 26).

7.4 Sanzioni, delitti e responsabilità dell'ente

Il sistema sanzionatorio è a più livelli. Alla base stanno le contravvenzioni (arresto o ammenda), estinguibili con la procedura di prescrizione dell'organo di vigilanza: adempimento e pagamento in misura ridotta. Al vertice i delitti del codice penale: omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni (da due a sette anni), lesioni colpose gravi o gravissime, rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni (articolo 437, anche in assenza di infortunio) e omissione colposa di cautele (articolo 451).

Per l'ente, l'omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di sicurezza sono reati presupposto ex articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001, con sanzioni pecuniarie fino a 1.000 quote e interdittive da tre mesi a un anno. Il Modello di organizzazione e gestione dell'articolo 30, se adottato ed efficacemente attuato, ha efficacia esimente; i modelli conformi alle norme tecniche riconosciute (oggi la UNI EN ISO 45001, richiamata dal comma 5 come aggiornato dal D.L. 159/2025) si presumono conformi per le parti corrispondenti.

IN SINTESI

- Senza una delibera che individua il datore di lavoro, risponde l'intero consiglio.
- La delega protegge solo se scritta, con poteri, budget e competenze reali; DVR e nomina del RSPP non si delegano.
- DVR aggiornato, preposti individuati e formazione documentata sono le tre evidenze che gli organi di vigilanza chiedono per prime.
- Il MOG ex articolo 30 assolve la vigilanza del delegante e protegge la società dalla responsabilità 231.

COSA FARE SUBITO

- 01 Delibera del consiglio che individua il datore di lavoro e definisce l'organigramma della sicurezza (dirigenti, preposti, RSPP, medico competente, addetti alle emergenze).
- 02 Deleghe ex articolo 16 con data certa, poteri e autonomia di spesa quantificata; verifica annuale della loro effettività.
- 03 DVR aggiornato, datato e firmato; registro degli aggiornamenti con evidenza della comunicazione al RLS.
- 04 Preposti nominati per iscritto, formati e dotati di poteri di interruzione; registro dei near-miss.
- 05 Gestione degli appaltatori: verifica dell'idoneità, DUVRI, coordinamento documentato.
- 06 Adozione o aggiornamento del MOG integrato nel Modello 231, con audit periodico e reporting al consiglio.

IL CONTRIBUTO DI REVILAW

Deleghe effettive e MOG integrato. Verifichiamo la coerenza tra organigramma della sicurezza, deleghe e poteri di spesa, integriamo il Modello di organizzazione e gestione ex articolo 30 nel Modello 231 e conduciamo audit di conformità in coordinamento con il RSPP e i consulenti tecnici dell'impresa.

8

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Dati personali: la responsabilità di chi decide

Il titolare del trattamento è la società, ma finalità e mezzi li decide l'organo amministrativo. Il GDPR ragiona in termini di responsabilizzazione (accountability) e il Codice privacy italiano prevede reati che colpiscono le persone fisiche.

8.1 Ruoli: chi risponde di cosa

La normativa privacy disegna una catena di ruoli rigida. Il titolare (la società) determina finalità e mezzi del trattamento e ne risponde; il responsabile (il fornitore che tratta dati per conto del titolare: software house, cloud, consulente del lavoro, agenzia di marketing) opera sulla base di un contratto con i contenuti minimi dell'articolo 28; le persone che trattano dati sotto l'autorità del titolare sono autorizzate o designate con istruzioni scritte (articolo 2-quaterdecies del Codice privacy); il responsabile della protezione dei dati (DPO), obbligatorio in alcune ipotesi e opportuno in molte altre, sorveglia e consiglia. Al centro della catena c'è l'organo amministrativo: è lì che si decidono i sistemi informativi da adottare, i fornitori a cui affidare i dati, i controlli sui lavoratori, le campagne commerciali. È lì, quindi, che si radica l'accountability.

8.2 Gli obblighi che il consiglio deve conoscere

- **Registro dei trattamenti (articolo 30):** la mappa di quali dati la società tratta, perché, per quanto tempo e con quali misure. Formalmente esonerate solo le realtà sotto i 250 dipendenti con trattamenti occasionali e privi di rischio: nella pratica, ogni impresa con dipendenti e clienti deve tenerlo.
- **Protezione fin dalla progettazione (articolo 25):** ogni nuovo sistema, prodotto o processo che tratta dati va progettato tenendo conto della protezione dei dati, con impostazioni predefinite che limitano il trattamento al necessario.
- **Valutazione d'impatto (articolo 35):** obbligatoria per i trattamenti ad alto rischio, tra cui videosorveglianza estesa, geolocalizzazione, profilazione, uso sistematico di strumenti di intelligenza artificiale sui dati di clienti e dipendenti.
- **Misure di sicurezza (articolo 32)** adeguate al rischio: controllo degli accessi, cifratura, backup, gestione dei dispositivi, formazione. La sicurezza dei dati e la cybersicurezza (capitolo 9) sono due facce dello stesso presidio.
- **Violazioni dei dati (articoli 33 e 34):** notifica al Garante entro 72 ore dalla conoscenza della violazione e, se il rischio per le persone è elevato, comunicazione agli interessati. Servono una procedura e un registro interno, anche per le violazioni non notificate.
- **Lavoratori:** i controlli a distanza (videosorveglianza, geolocalizzazione, sistemi informatici) richiedono accordo sindacale o autorizzazione dell'Ispettorato (articolo 4 dello Statuto dei lavoratori) e un'informativa completa; la violazione ha rilievo penale.
- **Trasferimenti extra UE e fornitori:** i servizi cloud e le piattaforme software vanno verificati sotto il profilo della localizzazione dei dati e delle garanzie contrattuali.

8.3 Sanzioni e responsabilità personali

Le sanzioni amministrative del GDPR arrivano fino a 20 milioni di euro o al 4 per cento del fatturato mondiale annuo, se superiore. Nella pratica delle PMI il rischio più concreto è un altro: i provvedimenti del Garante che dispongono la limitazione o il divieto del trattamento possono bloccare un processo aziendale (il CRM, la videosorveglianza, il sistema di rilevazione presenze) e con esso l'attività. A ciò si aggiunge la responsabilità civile verso gli interessati (articolo 82 GDPR), che la giurisprudenza inquadra come responsabilità da attività pericolosa: è il titolare a dover dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee.

Il Codice privacy prevede inoltre reati a carico delle persone fisiche: il trattamento illecito di dati (articolo 167, con pene fino a tre anni per le categorie particolari), la comunicazione e diffusione illecita e l'acquisizione fraudolenta di dati oggetto di trattamento su larga scala (articoli 167-bis e 167-ter), la falsità nelle dichiarazioni al Garante (articolo 168) e l'inosservanza dei suoi provvedimenti (articolo 170). Quando la violazione è il frutto di una scelta gestionale, l'imputato è l'amministratore. E quando la società subisce una sanzione per carenze organizzative, i soci possono chiedere agli amministratori di risponderne ai sensi dell'articolo 2392.

8.4 Intelligenza artificiale: il nuovo fronte

L'adozione di strumenti di intelligenza artificiale nei processi aziendali (selezione del personale, scoring dei clienti, assistenti virtuali, analisi dei documenti) porta con sé obblighi ulteriori: il Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (Regolamento UE 2024/1689), in applicazione per fasi tra il 2025 e il 2027, richiede alfabetizzazione del personale, trasparenza verso le persone e, per i sistemi ad alto rischio, presidi specifici; il GDPR impone la valutazione d'impatto e il divieto di decisioni esclusivamente automatizzate con effetti significativi. Il consiglio che autorizza l'uso di questi strumenti senza una policy e senza una valutazione preventiva assume un rischio che oggi è pienamente prevedibile.

IN SINTESI

- Titolare è la società, ma le decisioni che generano il rischio sono dell'organo amministrativo.
- Registro, valutazioni d'impatto, contratti con i fornitori e procedura per le violazioni sono i quattro documenti che il Garante chiede per primi.
- Il rischio più concreto per una PMI non è la maxi-sanzione ma il blocco di un trattamento essenziale.
- Trattamento illecito e violazione dei provvedimenti del Garante sono reati della persona fisica che ha deciso.

COSA FARE SUBITO

- 01 Mappatura dei trattamenti e registro aggiornato; verifica della base giuridica e dei tempi di conservazione per ciascun trattamento.
- 02 Valutazioni d'impatto per videosorveglianza, geolocalizzazione, controlli sui lavoratori e strumenti di intelligenza artificiale.
- 03 Nomine e designazioni formali (responsabili ex articolo 28, autorizzati, eventuale DPO) con deleghe operative chiare.
- 04 Procedura per le violazioni dei dati testata con una simulazione: chi decide, in quanto tempo, con quali informazioni.
- 05 Revisione dei contratti con fornitori cloud e software: clausole ex articolo 28, localizzazione dei dati, subresponsabili.
- 06 Policy sull'uso degli strumenti di intelligenza artificiale e formazione periodica del personale, documentata.

IL CONTRIBUTO DI REVILAW

Assessment privacy integrato. Inseriamo la protezione dei dati nel sistema dei presidi della società: mappatura dei trattamenti coerente con la mappa dei rischi 231, procedure di violazione allineate alla gestione degli incidenti NIS 2, flussi verso il consiglio. Per gli aspetti specialistici lavoriamo con partner legali dedicati alla protezione dei dati.

9

CYBERSICUREZZA

Cybersicurezza e NIS 2: il consiglio in prima linea

Con il D.Lgs. 138/2024 la sicurezza informatica esce dal reparto IT ed entra nell'ordine del giorno del consiglio. Gli organi di amministrazione approvano, sovrintendono, si formano e rispondono in prima persona.

9.1 Chi rientra nel perimetro

La direttiva NIS 2 (Direttiva UE 2022/2555), recepita con il D.Lgs. 138/2024, si applica ai soggetti essenziali e importanti che operano in settori ad alta criticità (energia, trasporti, settore bancario e finanziario, sanità, acqua, infrastrutture digitali, servizi ICT gestiti, pubblica amministrazione, spazio) e in altri settori critici (servizi postali, gestione dei rifiuti, chimica, produzione e distribuzione alimentare, fabbricazione di dispositivi medici, prodotti elettronici, macchinari, autoveicoli e altri mezzi di trasporto, fornitori di servizi digitali, ricerca). Di regola vi rientrano le medie e grandi imprese di quei settori (almeno 50 dipendenti oppure oltre 10 milioni di euro sia di fatturato sia di totale di bilancio), mentre alcuni soggetti sono inclusi indipendentemente dalle dimensioni. I soggetti si registrano sulla piattaforma dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) nella finestra annuale dal 1° gennaio al 28 febbraio e aggiornano i propri dati.

Chi è fuori dal perimetro non è fuori dal problema: i soggetti NIS 2 devono garantire la sicurezza della propria catena di approvvigionamento e trasferiscono ai fornitori, per via contrattuale, requisiti di sicurezza, obblighi di notifica e diritti di verifica. Per molte PMI la NIS 2 arriva così attraverso il questionario di un cliente.

9.2 I doveri degli organi di amministrazione (articolo 23)

La novità più rilevante per chi amministra è l'articolo 23 del decreto, che attribuisce agli organi di amministrazione e direttivi doveri propri e non trasferibili:

1. approvare le modalità di implementazione delle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica previste dall'articolo 24;
2. sovrintendere all'attuazione di tali misure e all'adempimento degli obblighi di notifica degli incidenti;
3. rispondere delle violazioni delle disposizioni del decreto;
4. formarsi, acquisendo conoscenze e competenze adeguate in materia di cybersicurezza, e promuovere la formazione periodica del personale.

Le indicazioni applicative dell'ACN chiariscono che le funzioni di indirizzo, approvazione e controllo non sono delegabili, mentre le attività esecutive e tecniche possono essere affidate a soggetti competenti, interni o esterni, sotto la vigilanza dell'organo apicale. "Sovrintendere" non significa ricevere una volta l'anno una presentazione del responsabile IT: significa disporre di un reporting periodico, chiedere evidenze, approvare i piani di rimedio e verificarne l'attuazione.

9.3 Le misure (articolo 24) e le notifiche (articolo 25)

Le misure richieste seguono un approccio multirischio e coprono, tra l'altro: analisi dei rischi e politiche di sicurezza dei sistemi; gestione degli incidenti; continuità operativa, backup, ripristino e gestione delle crisi; sicurezza della catena di approvvigionamento; sicurezza nell'acquisizione, sviluppo e manutenzione dei sistemi, compresa la gestione delle vulnerabilità; valutazione dell'efficacia delle misure; igiene informatica e

formazione; crittografia; sicurezza delle risorse umane, controllo degli accessi e gestione degli asset; autenticazione a più fattori e comunicazioni sicure. L'ACN ha tradotto questi ambiti in misure di sicurezza di base dettagliate, differenziate per soggetti essenziali e importanti, a cui seguiranno misure a lungo termine graduate in funzione della rilevanza del soggetto.

Gli incidenti significativi vanno notificati al CSIRT Italia con una pre-notifica entro 24 ore dalla conoscenza, una notifica entro 72 ore e una relazione finale entro un mese. Tempi che presuppongono una procedura già scritta, ruoli assegnati e una catena decisionale che arrivi al vertice in poche ore.

9.4 Sanzioni e calendario

10 mln

di euro, o il 2 per cento del fatturato mondiale annuo se superiore: sanzione massima per i soggetti essenziali

7 mln

di euro, o l'1,4 per cento del fatturato mondiale annuo se superiore: sanzione massima per i soggetti importanti

24 / 72 ore

pre-notifica e notifica degli incidenti significativi al CSIRT Italia; relazione finale entro un mese

Accanto alle sanzioni pecuniarie a carico dell'ente, il decreto prevede misure che colpiscono direttamente le persone: in caso di inottemperanza alle diffide dell'ACN può essere disposta **l'interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni dirigenziali**, che permane fino all'adozione delle prescrizioni richieste. La violazione dei doveri dell'articolo 23 è, per espressa previsione, una responsabilità degli organi di amministrazione.

Il calendario del 2026 è serrato. Dal 15 gennaio 2026 è pienamente operativo l'obbligo di notifica degli incidenti significativi per i soggetti inseriti nell'elenco nazionale nel 2025. Tra maggio e giugno 2026 i soggetti hanno comunicato e categorizzato attività e servizi sulla piattaforma ACN. Entro il 31 ottobre 2026 le misure di sicurezza di base devono essere operative e dimostrabili con evidenze documentali per i soggetti inseriti nell'elenco nel 2025; per chi vi è entrato nel 2026 il termine slitta al 31 luglio 2027 e l'obbligo di notifica degli incidenti decorre dal 1° gennaio 2027. Dopo il 31 ottobre 2026 l'Agenzia passa dalla fase di accompagnamento a quella ispettiva e sanzionatoria.

IL PUNTO

Per il consiglio la domanda non è tecnica ma organizzativa: esiste una delibera che approva le modalità di attuazione delle misure? Esiste un reporting periodico sullo stato di attuazione? I consiglieri hanno seguito una formazione documentata? Esiste una procedura di gestione degli incidenti testata? Se la risposta a una di queste domande è no, la società è esposta anche se i sistemi informatici sono ben protetti.

IN SINTESI

- La NIS 2 attribuisce al consiglio doveri propri: approvare, sovrintendere, formarsi, rispondere.
- Le funzioni strategiche non sono delegabili; l'esecuzione tecnica sì, ma sotto vigilanza documentata.
- Le notifiche degli incidenti (24 e 72 ore) richiedono una procedura già pronta e testata.
- Ottobre 2026 è il termine per le misure di base: poi iniziano le ispezioni.
- Anche chi è fuori perimetro riceve gli obblighi dai clienti, per via contrattuale.

COSA FARE SUBITO

- 01 Verificare formalmente se la società rientra nel perimetro NIS 2, direttamente o come fornitore di soggetti in perimetro, e verbalizzare l'esito.
- 02 Delibera del consiglio che approva la politica di sicurezza informatica, le modalità di attuazione delle misure e il piano di adeguamento con responsabilità e tempi.
- 03 Analisi degli scostamenti rispetto alle misure di sicurezza di base dell'ACN, con priorità sugli interventi da completare entro il 31 ottobre 2026.
- 04 Formazione dei consiglieri in materia di cybersicurezza, con attestazione conservata agli atti.
- 05 Procedura di gestione e notifica degli incidenti con simulazione almeno annuale; registro delle vulnerabilità e degli incidenti.
- 06 Clausole di sicurezza nei contratti con fornitori critici e verifica periodica del loro rispetto.

IL CONTRIBUTO DI REVILAW

Governance della cybersicurezza per il consiglio. Predisponiamo delibere, deleghe e modelli di reporting che documentano l'esercizio dei doveri dell'articolo 23, integriamo la NIS 2 nel Modello 231 e negli adeguati assetti e coordiniamo, con partner tecnici specializzati, le analisi degli scostamenti e i piani di adeguamento alle misure di base dell'ACN.

10

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

D.Lgs. 231/2001: l'ente risponde, il Modello protegge

Quando un reato è commesso nell'interesse o a vantaggio della società, alla responsabilità della persona fisica si aggiunge quella dell'ente. Il Modello organizzativo è l'unico strumento che la legge riconosce come esimente, e negli ultimi anni è diventato molto di più.

10.1 Come funziona

La società risponde per i reati compresi nel catalogo del decreto quando sono commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti in posizione apicale (amministratori, direttori, chi esercita di fatto la gestione o il controllo) o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza. Non risponde se il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore o di terzi. Il fondamento della responsabilità è la colpa di organizzazione: l'ente è punito perché non si è dotato di presidi idonei a prevenire reati del tipo di quello verificatosi.

Da qui l'esimente. Se il reato è commesso da un apicale, la società non risponde se prova di aver adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire reati della specie; di aver affidato la vigilanza sul Modello a un Organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; che l'autore ha eluso fraudolentemente il Modello; e che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza dell'Organismo. Se il reato è commesso da un sottoposto, la società risponde solo se la commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza, esclusa in presenza di un Modello adottato ed efficacemente attuato. La responsabilità dell'ente è inoltre autonoma (articolo 8): sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia. L'impresa può quindi essere condannata anche se nessuna persona fisica lo è.

10.2 Il catalogo dei reati presupposto

Nato nel 2001 per i reati contro la pubblica amministrazione, il catalogo si è ampliato fino a coprire la maggior parte dei rischi penali di un'impresa: reati contro la PA e corruzione, anche tra privati; reati informatici e trattamento illecito di dati; criminalità organizzata; falsità in monete e strumenti di pagamento; delitti contro l'industria e il commercio; reati societari e falso in bilancio; abusi di mercato; omicidio colposo e lesioni gravi con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro; ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio; violazioni del diritto d'autore; induzione a non rendere dichiarazioni; reati ambientali; impiego di lavoratori irregolari e intermediazione illecita; razzismo e xenofobia; frodi sportive; reati tributari; contrabbando; reati contro il patrimonio culturale; reati transnazionali. L'aggiornamento periodico del Modello non è un formalismo: un Modello che non contempla i reati tributari o i nuovi reati informatici non protegge da quei reati.

10.3 Le sanzioni

TIPO	CONTENUTO
Pecuniarie	Per quote, da 100 a 1.000, ciascuna da 258 a 1.549 euro: fino a circa 1,5 milioni di euro, commisurate alla gravità e alle condizioni economiche dell'ente
Interdittive	Interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi e revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi. Applicabili anche in via cautelare durante il processo

TIPO	CONTENUTO
Confisca	Del prezzo o del profitto del reato, anche per equivalente
Pubblicazione	Della sentenza di condanna, a spese dell'ente

Per un'impresa che lavora con la pubblica amministrazione, che utilizza finanza agevolata o che dipende da autorizzazioni, la sanzione interdittiva è spesso più temibile di quella pecuniaria: un divieto di contrattare con la PA di sei mesi può equivalere alla chiusura.

10.4 Il Modello e l'Organismo di Vigilanza

Un Modello efficace individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (mappatura dei rischi), prevede protocolli per la formazione e l'attuazione delle decisioni, individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire i reati, stabilisce obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza, introduce un sistema disciplinare e garantisce canali di segnalazione conformi alla disciplina sul whistleblowing (D.Lgs. 24/2023, che impone il canale interno anche alle imprese sotto i 50 dipendenti che adottano il Modello). Va aggiornato quando cambiano l'organizzazione, l'attività o il catalogo dei reati, e accompagnato da formazione documentata.

L'Organismo di Vigilanza vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e ne cura l'aggiornamento. Deve avere autonomia e indipendenza (nessun compito operativo, riporto diretto al vertice, budget proprio), professionalità e continuità d'azione. Può essere monocratico o collegiale; nelle società di piccole dimensioni le sue funzioni possono essere svolte dall'organo dirigente e, per decisione della società, dal collegio sindacale (articolo 6, comma 4-bis). L'Organismo non gestisce: verifica, chiede, segnala. Riferisce al consiglio almeno con relazione periodica e i suoi verbali sono la prova che il Modello "vive".

10.5 Da esimente a leva strategica

Il Modello 231 nasce come scudo, ma oggi produce valore su almeno quattro fronti.

- **Rating di legalità.** L'adozione di un Modello organizzativo è tra i requisiti che consentono di accrescere il punteggio attribuito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato; il rating è considerato dalle banche nell'istruttoria del credito e dalle amministrazioni nella concessione di finanziamenti pubblici.
- **Appalti e filiera.** Il Codice dei contratti pubblici valorizza rating e certificazioni tra i criteri premiali e riconosce le misure organizzative adottate dopo un illecito come strumento di riabilitazione; i grandi committenti privati chiedono sempre più spesso ai fornitori un Modello 231 e un codice etico.
- **Credito e sostenibilità.** Nei modelli di valutazione delle banche la qualità della governance pesa; il Modello, il codice etico e il sistema dei controlli alimentano la componente "G" della rendicontazione di sostenibilità anche nelle imprese non obbligate.
- **Protezione degli amministratori.** Il Modello è la dimostrazione documentata che gli assetti organizzativi richiesti dagli articoli 2086 e 2380-bis esistono e funzionano: un argomento decisivo nelle azioni di responsabilità e nei procedimenti penali per omessa vigilanza.

Il valore del Modello dipende dalla sua integrazione: il Modello di organizzazione e gestione per la sicurezza (articolo 30 del D.Lgs. 81/2008), il Tax Control Framework, le procedure privacy e i presidi NIS 2 sono parti speciali di un unico sistema, non adempimenti paralleli.

IN SINTESI

- La società risponde per colpa di organizzazione: il Modello adottato ed efficacemente attuato è l'unica esimente.
- Le sanzioni interdittive (divieto di contrattare con la PA, revoca di agevolazioni) possono fermare l'impresa.
- Un Organismo di Vigilanza indipendente e attivo è ciò che distingue un Modello reale da un documento.
- Il Modello genera valore: rating di legalità, credito, apalti, filiera, protezione degli amministratori.

COSA FARE SUBITO

- 01 Mappatura dei rischi aggiornata al catalogo attuale dei reati presupposto, con attenzione a reati tributari, informatici, sicurezza e ambiente.
- 02 Modello proporzionato alla dimensione, con protocolli realmente applicabili e responsabilità nominative.
- 03 Organismo di Vigilanza con regolamento, budget, piano annuale delle verifiche e relazione al consiglio almeno semestrale.
- 04 Canale di segnalazione whistleblowing attivo e conforme, con gestione tracciata delle segnalazioni.
- 05 Formazione periodica differenziata per apicali e sottoposti, con registri di partecipazione.
- 06 Integrazione nel Modello del MOG sicurezza, del TCF, delle procedure privacy e dei presidi NIS 2.

IL CONTRIBUTO DI REVILAW

Modello 231 e Organismo di Vigilanza. Progettiamo e aggiorniamo Modelli proporzionati alla dimensione dell'impresa, mettiamo a disposizione professionisti per gli Organismi di Vigilanza e integriamo il Modello con rating di legalità, Tax Control Framework e presidi di sicurezza, privacy e cyber, in un unico sistema documentato.

11

ADEGUATI ASSETTI

Un unico sistema di presidi

Fisco, sicurezza, privacy, cyber, 231: visti separatamente sono cinque adempimenti. Visti insieme sono un unico sistema, quello che l'articolo 2086 chiama adeguati assetti. È così che li leggono oggi i giudici, le banche e il Codice della crisi.

11.1 Il perno: l'articolo 2086 e il Codice della crisi

L'articolo 2086, secondo comma, impone all'imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi. Il D.Lgs. 47/2026 ha portato questo dovere nel cuore della disciplina dell'amministrazione (articolo 2380-bis); il Codice della crisi ne precisa il contenuto minimo (articolo 3): gli assetti devono consentire di rilevare squilibri patrimoniali ed economico-finanziari, verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi, e ricavare le informazioni necessarie per utilizzare la lista di controllo e il test pratico della composizione negoziata.

I SEGNALE DI ALLARME DEL CODICE DELLA CRISI (ARTICOLO 3, COMMA 4)

- Debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni.
- Debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.
- Esposizioni verso banche e intermediari scadute da più di sessanta giorni, o oltre il limite degli affidamenti da almeno sessanta giorni, che rappresentino almeno il 5 per cento del totale delle esposizioni.
- Esposizioni verso creditori pubblici qualificati (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione) oltre le soglie che attivano le segnalazioni dell'articolo 25-novies.

Sono indicatori che ogni consiglio dovrebbe vedere nel reporting periodico, non scoprire dalla lettera di un creditore.

11.2 Tre linee di difesa, un solo disegno

Il modo più efficace di organizzare i presidi è per linee di difesa. La prima linea è il management operativo, con le procedure e i controlli incorporati nei processi (tesoreria, acquisti, vendite, risorse umane, sistemi informativi). La seconda linea è costituita dalle funzioni che presidiano rischi specifici e ne riferiscono al vertice: il responsabile del sistema di controllo del rischio fiscale, l'Organismo di Vigilanza, il responsabile della protezione dei dati, il referente per la sicurezza informatica, il servizio di prevenzione e protezione. La terza linea è l'assurance indipendente: organo di controllo, revisore legale, internal audit dove esiste. Il consiglio sta al centro: riceve dalle tre linee, decide, documenta.

In questa architettura sindaci e revisori non sono controllori esterni al sistema ma parte del suo funzionamento. L'organo di controllo vigila sull'adeguatezza degli assetti e sul loro concreto funzionamento (articoli 2403 e 2396-quinquies) e ha il dovere di segnalare per iscritto agli amministratori i presupposti per l'accesso alla composizione negoziata (articolo 25-octies del Codice della crisi), con una tempestività che rileva ai fini della sua stessa responsabilità; la legge 35/2025 ha introdotto limiti quantitativi alla responsabilità dei sindaci per colpa,

commisurati al compenso, senza ridurre il perimetro dei doveri. Il revisore legale valuta la continuità aziendale secondo il principio ISA Italia 570 e comunica ai responsabili della governance le carenze significative del controllo interno: la sua relazione è, per il consiglio, un pezzo dell'informativa dovuta.

11.3 Integrare per essere difendibili (e spendere meno)

Cinque presidi costruiti da cinque consulenti diversi producono cinque mappe dei rischi, cinque calendari e cinque archivi, con sovrapposizioni e vuoti. L'integrazione è prima di tutto un esercizio di semplificazione: un'unica mappa dei rischi (penali, fiscali, di sicurezza, di protezione dei dati, informatici, di continuità), un unico calendario dei flussi verso il consiglio, un unico archivio delle evidenze, un unico sistema disciplinare. Il risultato è una governance che costa meno, si spiega in una pagina a una banca o a un curatore e, soprattutto, dimostra che gli amministratori hanno fatto ciò che l'articolo 2380-bis chiede loro: organizzare l'impresa e sapere come funziona.

11.4 Autovalutazione in venti domande

Rispondete con sincerità: vale una risposta positiva solo se la risposta è "sì, ed è documentato". Attribuite un punto per ogni sì.

N.	DOMANDA	sì	NO
Governance e assetti			
1	Lo statuto indica espressamente il sistema di amministrazione adottato e le deleghe hanno contenuto, limiti e obblighi informativi definiti per iscritto?	☐	☐
2	Il consiglio riceve un'informativa periodica strutturata, almeno trimestrale, e valuta a verbale l'adeguatezza degli assetti almeno ogni sei mesi?	☐	☐
3	Esiste un regolamento del consiglio con termini per la documentazione pre-consiliare e una procedura per richiesta di informazioni e dissenso?	☐	☐
4	Gli assetti sono stati valutati con un documento formale nell'ultimo anno, comprensivo dei segnali di allarme del Codice della crisi e della sostenibilità dei debiti a dodici mesi?	☐	☐
Fisco e bilancio			
5	Esiste uno scadenziario dei versamenti con controllo di secondo livello e il consiglio conosce mensilmente l'esposizione tributaria scaduta?	☐	☐
6	Le stime di bilancio sono documentate in un fascicolo delle valutazioni e il bilancio è sottoposto a revisione legale, anche volontaria?	☐	☐
7	Il patrimonio netto è monitorato con situazioni infrannuali attendibili e le cause di scioglimento vengono rilevate e verbalizzate tempestivamente?	☐	☐
8	Le operazioni con soci e parti correlate e le distribuzioni di utili seguono un protocollo con valutazioni e verbali motivati?	☐	☐
Sicurezza sul lavoro			
9	Il consiglio ha individuato con delibera il datore di lavoro e l'organigramma della sicurezza (dirigenti, preposti, RSPP, medico competente)?	☐	☐
10	Le deleghe di funzioni hanno data certa, poteri effettivi e autonomia di spesa quantificata, e sono verificate ogni anno?	☐	☐
11	Il DVR è aggiornato, con evidenza documentale degli aggiornamenti e della formazione svolta, compresi i periodi di cassa integrazione?	☐	☐

N.	DOMANDA	SÌ	NO
12	È adottato un Modello di organizzazione e gestione per la sicurezza, integrato nel Modello 231 e sottoposto ad audit periodico?	☐	☐
Dati personali e cybersicurezza			
13	Il registro dei trattamenti è aggiornato e sono state svolte le valutazioni d'impatto sui trattamenti a rischio, compresi gli strumenti di intelligenza artificiale?	☐	☐
14	Esiste una procedura testata per violazioni dei dati e incidenti informatici, con ruoli e tempi coerenti con le 72 ore del GDPR e le 24 e 72 ore della NIS 2?	☐	☐
15	La società ha verificato formalmente la propria posizione rispetto alla NIS 2, anche come fornitore, e il consiglio ha approvato con delibera le misure di sicurezza?	☐	☐
16	I consiglieri hanno ricevuto nell'ultimo anno formazione documentata su protezione dei dati e cybersicurezza?	☐	☐
Modello 231, crisi e coperture			
17	Esiste un Modello 231 aggiornato al catalogo attuale dei reati, con un Organismo di Vigilanza attivo che relaziona al consiglio almeno ogni sei mesi?	☐	☐
18	Il canale di segnalazione whistleblowing è attivo, conforme al D.Lgs. 24/2023 e le segnalazioni sono gestite in modo tracciato?	☐	☐
19	Il consiglio ha discusso nell'ultimo anno gli strumenti di regolazione della crisi disponibili e sa che le relative decisioni spettano al plenum?	☐	☐
20	Esiste una polizza D&O con massimali, retroattività e ultrattività verificati nell'ultimo anno, che copre anche gli ex amministratori?	☐	☐

17 a 20

Presidi solidi. Mantenere il sistema, verificarlo annualmente e aggiornarlo alle novità normative.

12 a 16

Presidi parziali. Esistono aree scoperte: un piano di adeguamento a sei mesi, con priorità sui "no" nelle aree fisco e sicurezza.

fino a 11

Esposizione elevata. Gli amministratori rispondono oggi di carenze organizzative documentabili: intervento prioritario.

IL CONTRIBUTO DI REVILAW

Governance check-up integrato. Partiamo dall'autovalutazione, la verifichiamo con un'analisi documentale e con interviste agli organi sociali, restituiamo al consiglio una mappa dei rischi unificata e un piano di adeguamento con priorità, tempi e costi. Poi costruiamo e manteniamo il sistema insieme all'impresa: assetti, Modello 231, Tax Control Framework, sicurezza, privacy, NIS 2, revisione legale e rating di legalità, con un solo interlocutore.

SCHEMA OPERATIVO DEL CAPITOLO 11

Le tre linee di difesa

Il consiglio di amministrazione riceve dalle tre linee, decide, documenta

1^a

Il management operativo

Procedure e controlli incorporati nei processi: tesoreria e scadenziario fiscale, acquisti e vendite, risorse umane, sistemi informativi. È dove i rischi nascono e dove si fermano per primi.

2^a

Le funzioni di presidio

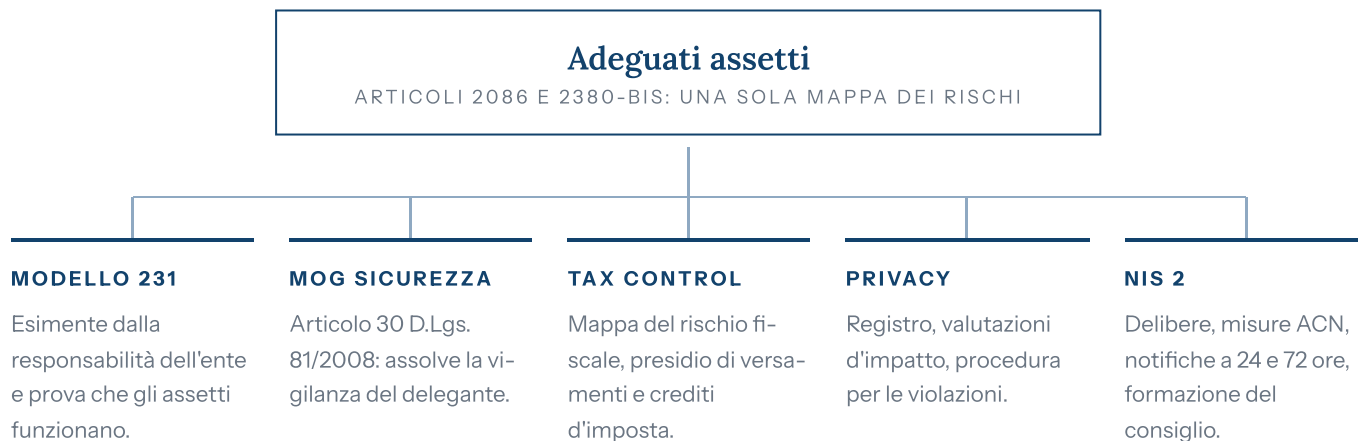
Presidiano rischi specifici e riferiscono al vertice: responsabile del controllo del rischio fiscale, Organismo di Vigilanza, responsabile della protezione dei dati, referente cybersicurezza, servizio di prevenzione e protezione.

3^a

L'assurance indipendente

Collegio sindacale, revisore legale, internal audit dove esiste: verificano che le prime due linee funzionino davvero e segnalano per iscritto carenze e presupposti di crisi.

Un solo sistema, cinque presidi



Un'unica mappa dei rischi, un unico calendario dei flussi verso il consiglio, un unico archivio delle evidenze.

Revilaw: la revisione legale come punto di partenza, non di arrivo.

Revilaw S.p.A. è una società di revisione legale che opera attraverso una rete nazionale di professionisti: dottori commercialisti, revisori legali, esperti di governance, fiscalità, sostenibilità e finanza d'impresa. Applichiamo i principi di revisione ISA Italia e affianchiamo le imprese nella costruzione dei presidi che la legge oggi richiede a chi le amministra.

130+

PROFESSIONISTI NELLA RETE

60

PROVINCE PRESIDATE

20

REGIONI

Come lavoriamo con i consigli di amministrazione

Revisione legale e assurance

Bilanci d'esercizio e consolidati, revisione volontaria, attestazioni e procedure concordate secondo i principi ISA Italia.

Modello 231 e Organismo di Vigilanza

Progettazione, aggiornamento, integrazione con sicurezza, privacy e NIS 2; componenti di OdV.

Rating di legalità

Verifica dei requisiti, predisposizione dell'istanza, valorizzazione con banche e pubbliche amministrazioni.

Finanza agevolata

Bandi nazionali e regionali, crediti d'imposta, ZLS e ZES, gestione documentale e rendicontazione.

Adeguati assetti e governance

Check-up ex articoli 2086 e 2380-bis, deleghe, regolamento del consiglio, informativa periodica, gestione dei segnali di crisi.

Tax Control Framework

Mappatura del rischio fiscale, procedure di controllo, presidi sui reati tributari, adempimento collaborativo.

ESG e sostenibilità

Rendicontazione VSME ed ESRS, assessment, attestazioni di sostenibilità.

Crisi d'impresa

Diagnosi precoce, composizione negoziata, attestazioni, supporto agli organi sociali nelle fasi critiche.

Guide, checklist e aggiornamenti per chi amministra imprese

WWW.NEXTGENERATIONBUSINESS.IT

Revilaw S.p.A.

Società di revisione legale e governance d'impresa

WWW.REVILAW.IT



Oltre la verifica, verso il valore.